

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6543/2537

นางสาว นันทนา จันทรสิทธิพงศ์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พา รา พัฒนา
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391, มาตรา 797

จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนในการสั่งซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ในชื่อโจทก์ถูกต้องแล้ว โจทก์จึงไม่อาจบอกเลิกสำหรับการที่จำเลยได้ทำแทนแล้วเสร็จ สมบูรณ์ นั้นได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2521 โจทก์ได้ให้จำเลยเป็นตัวแทนเพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยโจทก์ฝากเงินจำนวน 800,000 บาท ไว้ และจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แล้วโจทก์จำนำตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นไว้เพื่อประกันหนี้ที่จะสั่งซื้อหุ้นดังกล่าวซึ่งสามารถซื้อหุ้นได้ 3 เท่าของจำนวนเงินที่ฝากจำเลยไว้ หลังจากนั้นโจทก์ได้สั่งซื้อหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด รวมเป็นเงิน 423,000 บาทและหุ้นของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด รวมเป็นเงิน 1,545,500 บาทโจทก์แจ้งให้จำเลยส่งมอบใบหุ้นของบริษัททั้งสองแต่จำเลยไม่ส่งอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนโดยชอบ ต่อมาวันที่ 21มิถุนายน 2526 จำเลยได้ขายหุ้นของบริษัททั้งสองไปได้เงินทั้งสิ้น 758,600 บาท โดยปราศจากคำสั่ง

ขายของโจทก์โดยไม่มีอำนาจทำได้โจทก์ให้ทนายความทวงถามให้ส่งมอบใบหุ้นของบริษัททั้งสองแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงบอกเลิกการเป็นตัวแทน จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี นับแต่เดือนตุลาคม 2521 เป็นต้นไป ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,626,280 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปีจากต้นเงิน 800,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มอบเงินให้ไว้เพียง 100,000 บาทจำเลยไม่เคยออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 800,000 บาท ให้โจทก์และไม่เคยรับจำนำตัวสัญญาใช้เงินดังที่โจทก์อ้าง ตามประเพณีปฏิบัติในตลาดหลักทรัพย์ จำเลยจะเป็นผู้สำรองจ่ายเงินค่าหุ้นที่สั่งซื้อทั้งหมดไปก่อน และโจทก์จะต้องนำเงินค่าซื้อหุ้นมาชำระคืนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นนั้นไว้ หากไม่ชำระจำเลยมีสิทธินำหุ้นออกขายได้ โจทก์สั่งซื้อหุ้นแล้วไม่ชำระราคาค่าหุ้นที่จำเลยสำรองจ่ายไปตลาดทั้งค่านายหน้าและดอกเบี้ย จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ชำระแล้วโจทก์เพิกเฉย จึงได้คิดหักกลบบัญชีถึงวันที่ 30 เมษายน 2525 โจทก์เป็นหนี้จำเลยอยู่ 1,894,828.78 บาท จึงทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้และผิดสัญญา จำเลยจึงนำหุ้นออกขายโดยไถ่ถอนหุ้นพิพาทจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นเงิน 585,549.21 บาท เมื่อหักค่าดอกเบี้ยค่านายหน้าคิดถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2529 โจทก์เป็นหนี้จำเลยอยู่ 1,520,712.99 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2522 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 826,280 บาท ตามที่โจทก์ขอมา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบตรงกันฟังเป็นยุติได้ว่า เงินจำนวน 800,000 บาท ที่โจทก์ฝากจำเลยไว้ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น เป็นการฝากไว้เพื่อประโยชน์เป็นประกันในการที่โจทก์ให้จำเลยซื้อหุ้นแทน และจำเลยได้ซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ตามสั่งแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,968,500 บาทจริง ต่อมาสภาพะหุ้นตกต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารกรุงไทย จำกัดเข้าซื้อหุ้นของลูกค้าและนายหน้าไว้โดยให้มีสิทธิซื้อคืนภายใน 3 ปีโจทก์และจำเลยได้คิดบัญชีแล้วโจทก์คงเป็นหนี้จำเลยอยู่ 1,366,766.50 บาท ต่อมาได้ซื้อหุ้นคืนมาซึ่งจำเลยกับโจทก์ได้คิดบัญชีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วโจทก์คงเป็นหนี้จำเลยรวมต้นเงินและดอกเบี้ยแล้วเป็นเงิน 1,894,828.78 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2526 จำเลยได้ขายหุ้นของโจทก์ทั้งหมดไปเป็นเงิน 758,600 บาท ซึ่งโจทก์อ้างว่าจำเลยขายโดยโจทก์มิได้สั่ง เป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่ตัวแทน

ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติดังกล่าวข้างต้นนี้สรุปได้ความจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนในการสั่งซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ในชื่อโจทก์ถูกต้องแล้ว ต่อมาที่จำเลยยังได้ขายหุ้นและซื้อคืนจากธนาคารกรุงไทยนั้น ก็กระทำในชื่อของโจทก์โดยมีการคิดหักทอนบัญชีกันสองครั้งซึ่งสรุปแล้วโจทก์คงเป็นหนี้จำเลยอยู่ 1,894,828.78 บาท โดยจำเลยได้ลงชื่อรับสภาพหนี้ไว้ ตามเอกสาร ล.11 ดังนั้นการทำหน้าที่เป็นตัวแทนโจทก์ในการซื้อหุ้นดังกล่าวจึงถูกต้องสมบูรณ์ต่อหน้าที่ของตัวแทนและโจทก์ก็ได้ยอมรับแล้วตั้งแต่การซื้อครั้งแรกตลอดจนกว่าซื้อคืน โจทก์จึงไม่อาจบอกเลิกสำหรับการที่จำเลยได้ทำแทนแล้วเสร็จ สมบูรณ์ นั้นได้อีก ทั้งนี้ที่เกิดจากการที่จำเลยทำแทนโจทก์ดังกล่าวนี้สูงท่วมจำนวนเงินค้ำประกันอยู่มากภาระการค้ำประกันยังไม่หลุดพ้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกคืนได้ส่วนปัญหาที่โจทก์อ้างว่าจำเลยขายหุ้นของโจทก์โดยมิชอบหากเป็นจริงก็ไม่ได้ก่อสิทธิแก่โจทก์ที่จะบอกเลิกการที่ตัวแทนได้ทำหน้าที่ถูก

ต้องสมบูรณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้ โจทย์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอเรียกเงินค่าประกันคืน
เช่นกัน

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(วินัย วิมลเศรษฐ-นาย ยิ้มแย้ม-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>